
NEXUS Market

Defis juridiques a relever pour la perennite du projet

Cartographie complete des risques reglementaires — Senegal / zone UEMOA

Marketplace B2B/B2C · paiements mobiles & carte · livraison a la demande · stories, troc, annonces, chat, fidelite, ambassadeurs, IA.

Document	Cartographie des risques juridiques — tous modules
Perimetre	Ensemble du projet NEXUS Market
Etabli le	12/06/2026
Statut	Document de travail interne

Avertissement

Ce document n'est pas un avis juridique. Il constitue une cartographie des risques destinee a structurer le travail avec un avocat senegalais specialise en droit du numerique et des affaires (Barreau de Dakar), ainsi qu'avec un expert-comptable. Les references legales citees doivent etre verifiees et actualisees par un professionnel habilite. Plusieurs risques identifies sont **existentiels** : ils peuvent entrainer la fermeture de la plateforme, des sanctions, ou engager la responsabilite personnelle du fondateur.

Echelle de gravite utilisee

NIVEAU 1	Existentiel — a regler avant de monter en charge ; peut fermer la plateforme ou engager la responsabilite personnelle.
NIVEAU 2	Important — conformite necessaire pour operer durablement et sereinement.
NIVEAU 3	Sectoriel / a surveiller — selon les modules actives et la croissance.

Alerte prioritaire transversale. Le depot de code semble **public sur GitHub** : le code source ET les secrets presents dans l'historique (cle VAPID, potentiellement la cle de service Supabase) seraient exposes. A traiter immediatement : passer le depot en prive et regenerer / purger tous les secrets. C'est a la fois une faille de securite et un manquement a l'obligation de securite des donnees personnelles.

A. Piliers transversaux (s'appliquent a tout le projet)

Ces obligations concernent l'ensemble de NEXUS, independamment du module. Elles forment le socle de conformite a securiser en priorite.

Pilier	Cadre Senegal / UEMOA	Ce que cela impose
1. Existence legale	OHADA (AUDCG, RCCM), NINEA	Societe immatriculee ; a défaut, la responsabilite personnelle du fondateur couvre tout le reste.
2. Donnees personnelles	Loi 2008-12 ; Commission de Protection des Donnees (CDP)	Declaration prealable CDP, politique de confidentialite, droits d'accès / rectification / suppression / portabilite, registre des traitements, durees de conservation.
3. Hebergement hors Senegal	Flux transfrontieres (loi 2008-12)	Base de donnees hebergee en France (region eu-west-3) : transfert de donnees de citoyens senegalais a l'etranger => encadrement / autorisation CDP requis.
4. Paiements & fonds	BCEAO — Instruction 008-05-2015 (monnaie electronique)	Rester strictement adosse a des prestataires agrees (PayTech, PSP carte). Ne jamais detenir les fonds en nom propre : l'escrow declenche un agrement d'etablissement de paiement.
5. Protection du consommateur	Droit senegalais de la consommation	Information precontractuelle, retractation, garanties, remboursements, interdiction des clauses abusives.
6. Transactions electroniques	Loi 2008-08	Validite du contrat en ligne, identification du vendeur, confirmation de commande, archivage, facturation electronique.
7. Securite & cybercriminalite	Loi 2008-11	Obligation de securite : les failles connues (cle VAPID fuitee, RLS a appliquer, depot public) constituent aussi un risque juridique.
8. Fiscalite	Code General des Impots ; TVA 18% ; fiscalite du numerique	Immatriculation fiscale, TVA sur les commissions/services, declarations, retenues eventuelles.
9. Anti-blanchiment (LBC/FT)	CENTIF ; cadre UEMOA	Selon les volumes : obligations de vigilance / KYC et declarations de soupcon.
10. Controle des changes	Reglementation UEMOA	Paiements carte internationaux (EUR via Stripe) : rapatriement et conversion par les circuits autorises.
11. Marque & nom	OAPI (Accord de Bangui)	Depot de la marque NEXUS Market ; verifier les anteriorites (terme 'Nexus' tres courant).

B. Analyse module par module (tout le projet)

Chaque fonctionnalité de NEXUS ajoute des obligations spécifiques. Ce balayage vise l'exhaustivité pour qu'aucun module ne soit oublié.

Marketplace (produits, vendeurs, acheteurs)

- Relation plateforme / vendeurs professionnels : équité, transparence du classement, motivation des suspensions de compte.
- Responsabilité sur les produits tiers (contrefaçons, produits dangereux ou interdits) : statut d'hébergeur conditionné à un dispositif de signalement et de retrait.
- Reversements aux vendeurs (payout) : positionne la plateforme comme intermédiaire payeur (voir pilier 4).

Annonces Express (sans inscription)

- Module le plus exposé : aucune traçabilité de l'annonceur => arnaques, contrefaçons, produits illicites.
- Sans identification, perte du bénéfice du statut d'hébergeur. Conserver des logs d'identification + modération.

Troc (échange sans argent)

- Contrat de troc : obligations réciproques et garanties. Fiscalité possible si l'activité devient régulière / commerciale.
- Mêmes risques de contenu illicite que la marketplace.

Stories (vidéos produit, shoppable)

- Droit à l'image des personnes filmées ; droits d'auteur sur la musique ; protection des mineurs ; modération.
- Caractère shoppable = publicité : obligation d'identification du contenu commercial.

Coursier à la demande

- Risque de requalification en contrat de travail (Code du travail ; IPRES / Caisse de Sécurité Sociale).
- Assurance responsabilité civile (accidents, dommages aux tiers) ; autorisations de transport ; GPS = donnée sensible.

Chat public communautaire

- Forte responsabilité sur le contenu : diffamation, harcèlement, haine, coordination d'actes illicites, protection des mineurs.
- Modération + signalement + conservation des logs indispensables.

Avis (vérifiés + vidéo)

- Faux avis = pratique commerciale trompeuse ; diffamation possible d'un vendeur ; droit à l'image dans les avis vidéo.
- Le label 'vérifié' engage la plateforme sur sa véracité.

Points de fidélité & récompenses

- Avantage à valeur quasi-monétaire : encadrement des promotions, règles d'expiration (droit conso), comptabilisation.
- Éviter toute assimilation à un instrument de paiement.

Coupons / Flash sales / Boost payé

- Faux rabais : le pourcentage de réduction doit reposer sur un prix de référence réel.
- Boost / classement payé : obligation de signaler clairement le caractère sponsorisé d'un placement.

AdSense / Campagnes annonceurs

- Droit de la publicite (loyaute, distinction pub / contenu) ; respect des CGU Google AdSense ; contrats annonceurs ; fiscalite des revenus publicitaires.

Programme Ambassadeur (parrainage)

- Risque de vente pyramidale si la remuneration du recrutement prime sur la vente reelle (interdit).
- Transparence de l'influence marketing + fiscalite des commissions versees.

Insurance leads (assurance)

- Intermediation en assurance = Code CIMA : agrement obligatoire. A ne pas activer sans cadrage prealable.

Local & Elevage (animaux / agro)

- Reglementation sanitaire et veterinaire, tracabilite, hygiene alimentaire, especes protegees.

NexusVox / Accessibilite / Tutoriels (public analphabete)

- Public vulnérable : devoir de protection renforce ; risque de vice du consentement / abus de faiblesse sur des transactions financieres.
- Recherche vocale = enregistrement de la voix => donnee potentiellement biometrique / sensible (consentement specifique).

Intelligence artificielle (extraction produit, resumes)

- Responsabilite du contenu genere (descriptions / prix inexacts = information trompeuse au sens du droit conso).
- Cle d'API exposee cote navigateur : a deplacer cote serveur.

Notifications SMS / WhatsApp / Push / Email

- Opt-in obligatoire, droit d'opposition, anti-spam ; regulation ARTP.
- WhatsApp via API non officielle (Green API) : risque de violation des CGU Meta => bannissement du numero.

Application Android / PWA (Google Play)

- Politiques Google Play (declaration 'Securite des donnees', politique de confidentialite obligatoire).
- Gestion du keystore de signature (sa perte empeche toute mise a jour) ; domaine .sn via le NIC Senegal.

C. Angles moins évidents a ne pas manquer

- **Donnees hebergees en France** : transfert international encadre par la CDP.
- **Depot GitHub public** : exposition du code source et des secrets de l'historique.
- **Public vulnerable (analphabetes) + voix** : devoir de protection renforce et donnees sensibles.
- **Transparence du Boost** : tout classement paye doit etre signale comme tel.
- **Faux rabais** : le prix de reference doit etre reel et documente.
- **IA** : exactitude des informations generees + protection des cle d'API.
- **Mineurs** : les CGU exigent 18+ ; prevoir une verification réelle de l'age.
- **Relation equitable avec les vendeurs pros** : suspensions motivees, classement transparent.

D. Feuille de route 'survie' (priorisee)

URGENT

Sous quelques jours — risques neutralisables techniquement

- Passer le depot GitHub en prive + purge / rotation des secrets (cle VAPID, cle de service).
- Couper le scraping de contenu Amazon / Jumia (risque de contrefaçon).
- Deplacer les cle sensibles (IA, services) cote serveur uniquement.
- Appliquer les politiques RLS Supabase (failles connues).

SEMAINES

Court terme — avec avocat et expert-comptable

- Immatriculation de la societe (RCCM / NINEA) si non faite ; rendez-vous avocat numerique a Dakar.
- Declaration CDP + encadrement du transfert de donnees vers la France.
- CGU / CGV / politique de confidentialite auditees (consommateur, hebergeur, signalement & retrait).
- Cadrage des paiements avec PayTech / PSP (qui detient juridiquement les fonds).

MOIS

Moyen terme — structuration

- Contrats coursiers + assurance responsabilite civile ; contrats annonceurs / vendeurs.
- Cadrage du programme Ambassadeur (anti-pyramidal) ; depot de la marque a l'OAPI.
- Processus de moderation / signalement (Annonces, Chat, Stories, Avis).
- Geler les modules Assurance et Elevage tant qu'ils ne sont pas juridiquement cadres.

Prochaines actions techniques mobilisables immediatement (a portee juridique directe) : depot prive + rotation des secrets ; suppression du scraper ; cle IA cote serveur ; application de la RLS ; briques de conformite donnees (export et suppression de compte, consentement, signalement & retrait).